奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故调查报告

2020年10月12日15时50分，合浦县市政建设工程公司承建的奥林花园6号楼工地发生坠落事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年10月18日，合浦县人民政府批准成立了由县委常委、县政府常务副县长郭彦江任组长，县政府办副主任劳启炽、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、总工会、公安局、住建局、人社局和廉州镇政府等部门和单位有关人员组成的奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理意见及防范发生同类事故的措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

工程名称：奥林花园三期（6号楼及地下室）

工程地点：合浦县廉州镇廉阳大道西侧，体育馆北侧

工程内容：奥林花园三期6号楼为地上19层，地下1层，总面积为42911.87平方米，工期暂定420天。

建设单位：北海龙窑投资发展有限公司

施工单位：合浦县市政建设工程公司

工程合同价：7080.4648万元

监理单位：广西天柱建设管理有限公司

监理服务费：100万元

2020年04月02日，奥林花园三期（6号楼及地下室）获得合浦县住建局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：450521202004020201），准予施工。

（二）建设单位基本情况

北海龙窑投资发展有限公司（以下简称“龙窑公司”），成立于2018年06月28日，统一社会信用代码：91450521MA5N9AHW3R（1-1），注册资金：壹亿圆整；经营范围：房地产开发经营，物业管理服务，房地产中介服务、展览展示服务；营业期限：长期；法定代表人：王全忠；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）公司地址：广西北海市合浦县廉州镇廉州南路一巷66号。该公司持有北海市行政审批局颁发的《中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书》，编号：4505L0620，有效期至2020年11月13日。龙窑公司设置有安全生产管理机构及安全管理人员。

（三）施工单位基本情况

合浦县市政建设工程公司（以下简称“市政建司”），成立于1958年11月20日，统一社会信用代码：91450521199424838O，注册资金：叁仟零陆拾万圆整；经营范围：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级等；营业期限：长期；法定代表人：张毅；企业类型：集体所有制；公司地址合浦县廉州镇建政路2号。该公司持有广西壮族自治区住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D245025835，具有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级的资质，资质证书有效期至2021年05月30日。

市政建司现有管理人员240人，其中各类高、中级职称以上专

业人员 30 人，初级职称 126 人，二级建造师 21 人，持证上岗的施工员 35 人，质检员 11 人，安全员 25 人，预算员 4 人，取样员 21 人。设置有安全生产管理机构。

（四）监理单位情况

广西天柱建设管理有限公司（以下简称“天柱公司”），成立于 1995 年 03 月 25 日，统一社会信用代码：91450100711431413R（7-1），注册资金：壹仟零捌拾万圆整；经营范围：房屋建筑工程监理（甲级），市政公用工程监理（甲级）等；营业期限：长期；法定代表人：滕玉梅；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；公司地址：南宁市兴宁区三塘镇松柏路 31 号兴宁创业园二号厂房第五层。该公司持有中华人民共和国住建部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E145001374，资质等级：房屋建筑工程监理（甲级），市政公用工程监理（甲级）等；有效期：至 2024 年 07 月 03 日。

（五）项目承包情况

2019 年 11 月 30 日龙窑公司通过公开竞争性谈判采购的招投标方式将《奥林花园 6 号楼》发包给市政建司施工建设，2019 年 11 月 28 日，双方签订《建设工程施工合同》，同时签订奥林花园 6 号楼项目施工安全生产协议，明确了双方的安全生产责任及施工方的安全生产职责。市政建司设置了奥林花园 6 号楼工程建设项目部（以下简称“奥林花园 6 号楼工程项目部”），由项目经理欧惠华（工程师），技术负责人陈仕广（工程师），施工员陈月坡、陈良泰，专职安全刘少军、何净，质量员陈永春，取样员黄朝伟等人组成。

2019 年 4 月 4 日，北海龙窑投资发展有限公司与天柱公司签订《建设工程监理合同》，明确了监理方对工程质量及安全监理责任。天柱公司成立了奥林花园 6 号楼项目监理部，配备 1 名总监，1 名监理工程师，2 名监理员。

二、事故发生经过

奥林花园6号楼工程建设项目于2019年4月4日经监理单位天柱公司签发《开工令》开工,11月30日正式开工。

2020年10月12日，市政建司奥林花园6号楼项目部劳务队木工班的工作任务是进行6号楼2单元八层楼面的模板安装施工，由班长冯家伟带领高志等人进行作业。下午13时30分，冯家伟带领高志等20人到6号楼2单元八层继续进行模板安装施工,冯家伟和其他人员在八楼地面安装柱头模板，高志在八层楼面用锯子锯掉模板过长的方条。15点40分左右，高志不慎从楼面模板上掉了下来。冯家伟闻讯赶去，看到高志跌倒在电梯井剪力墙的钢筋笼上，头部插进了钢筋里，便立即打120救护中心，并电话报告项目部。15点50分左右，120救护中心医务人员赶到，医生对现场人员解救下来的高志身体进行现场检查后，宣布高志已经没有生命体征，当场死亡。

事故发生后，施工单位打110电话进行了报警，并向县住建局报告了事故情况，县住建局向县应急管理局作了书面事故报告。县应急管理局接到报告后，按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故报告。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失约95.88万元。

死者高志,男,汉族,54岁,身份证号4528261966110*****,广西**县小江街道街口村委***村民，市政建司奥林花园6号楼工程项目部劳务队木工班工人。

四、事故报告善后处理情况

10月12日,县应急局接到事故报告后,立即派员赶赴事故现场,

会同县住房和城乡建设局、县公安局和廉州镇政府工作人员指导企业做好善后处理工作，维护社会稳定。

在有关部门和单位多方努力协调下，市政建司与死者家属就事故造成的死亡赔偿达成协议，10月13日双方签订《高志工伤死亡赔偿协议书》，市政建司一次性赔付高志死亡赔偿金等全部费用共958800元，死者家属放弃高志工伤死亡所产生的各项权利及所享有的仲裁、诉讼权利。

五、事故现场勘察情况

奥林花园6号楼工程建设项目位于廉州镇廉阳大道西侧，体育馆北侧。建筑高为19层，复式楼层，层高5.2米，总建筑面积为42911.87平方米。

现场勘察：事故发生在奥林花园6号楼八层电梯井边，奥林花园6号楼八层楼室外已安装钢管脚手架并设置安全防护网，室内用钢管铺设网状支架柱，楼面模板已安装，临边尚有出头龙骨木条未锯平，临空一侧没有设置防护栏杆及安全网等防护措施；临空一侧下方为电梯井（长4.2m×宽2.2m×高5m），电梯井剪力墙未安装模板钢筋裸露。剪力墙裸露钢筋头长大约1m，钢筋大小为14#螺纹钢，剪力墙地面上有一处血迹。

六、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问和技术检测分析，对事故发生的直接原因认定如下：木工高志进行临边模板安装作业时（坠落高度基准面超过2米高）未穿戴安全带，不慎坠落在电梯井剪力墙的钢筋上导致身亡。

七、事故间接原因

（一）施工单位市政建司安全生产主体责任不落实，安全生产工作存在漏洞。**一是**安全施工技术交底不到位，对易发生高处坠落事故的临边作业的安全防护措施未进行明确详细交底，未能如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏临边作业的安全防护知识和技能，安全意识淡薄，违规施工及未按规定穿戴安全带。**二是**未严格执行有关工程施工安全的法律法规和标准规范，违规施工。2 单元八层楼面模板的临边作业未按《建筑施工高处作业安全技术规程》（JGJ80-2016）[①]的规定设置防护栏杆及安全网等防护措施。施工单位在奥林花园 6 号楼施工过程中已屡次出现临边、洞口作业未按规定采取安全防护措施现象，虽经监理单位多次指出但未彻底整改。**三是**现场安全管理不到位，安全隐患排查流于形式，未能及时消除事故隐患。

（二）市政建司奥林花园 6 号楼项目部项目经理欧惠华，安全员刘少军、何净等人未切实履行安全生产管理职责。一是未认真组织安全施工技术交底，对易发生高处坠落事故的临边作业的安全防护措施交底不明确不详细，未能如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏临边作业的安全防护知识和技能，安全意识淡薄，违规施工及未按规定穿戴安全带。二是安全检查不到位，安全隐患排查流于形式，未及时发现并消除临边作业未按规定设置防护栏杆及安全网等防护措施，且作业面下方有裸露的钢筋头等安全隐患。

（三）市政建司主要负责人张毅未切实履行安全生产工作职责。未督促检查奥林花园 6 号楼项目安全生产工作并及时消除安全隐患。

—

①《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 4.1.1 条：坠落高度基准面超过 2m 及以上进行临边作业，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

八、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故是一起施工单位安全生产主体责任不落实，违规施工，相关责任人没有切实履行安全生产管理职责而造成的生产安全责任事故（一般事故）。

九、事故责任认定及处理建议

（一）市政建司奥林花园6号楼工程劳务队木工班工人高志，违反劳动纪律，进行临边模板作业时（坠落高度基准面超过2米高）未穿戴安全带，不慎坠落在电梯井剪力墙的钢筋上导致身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）市政建司，安全生产主体责任不落实，安全生产工作存在漏洞。**一是**安全施工技术交底不到位，对易发生高处坠落事故的临边作业安全防护措施未进行明确详细交底，未能如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏临边作业的安全防护知识和技能，安全意识淡薄，违规施工及未按规定穿戴安全带。**二是**未严格执行有关工程施工安全的法律法规和标准规范，违规施工。临边作业未按《建筑施工高处作业安全技术规程》（JGJ80-2016）的规定设置防护栏杆及安全网等防护措施。**三是**现场安全管理不到位，安全隐患排查流于形式，未能及时消除事故隐患，最终导致事故的发生。市政建司的行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款②、第四十一条③、第十条第二款④、第三十八条第一款⑤的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项⑥的规定，对该公司进行行政处罚。

（三）张毅，市政建司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。对奥林花园6号楼工程项目的安全生产工作督促检查不够，未能及时消除项目部施工时临边作业未按《建筑施工高处作业安全技术规

程》(JGJ80-2016)的规定设置防护栏杆及安全网等防护措施，且作业面下方有裸露的钢筋头的事故隐患。张毅的行为违反了《安全生产法》第十八条第(五)项⑦的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第(一)项⑧的规定，对其进行行政处罚。

(四)欧惠华，市政建司奥林花园6号楼项目经理，未切实履行安全生产管理职责。一是未认真组织安全施工技术交底，导致对易发生高处坠落事故的临边作业的安全防护措施交底不明确不详细，未能如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏临边作业的安全防护知识和技能，安全意识淡薄，违规施工及未按规定穿戴安全带。二是现场安全检查不够，未能及时排查并消除临边作业未按规定设置防护栏杆及安全网等防护措施，且作业面下方有裸露的钢筋头的事故隐患。欧惠华的行为违反了《安全生产法》第二十二条第(五)项、第(六)项⑨的规定，对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项⑩的规定对其进行行政处罚。

(五)刘少军，市政建司奥林花园6号楼项目部专职安全员，未切实履行安全生产管理职责。一是对施工人员进行安全施工技术交底时，对易发生高处坠落事故的临边作业安全防护措施交底不明

---

②《安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《安全生产法》第十条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

⑤《安全生产法》第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑥《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

确不详细，未能如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使施工人员缺乏对易发生高处坠落事故的临边作业安全防护知识和技能，安全意识淡薄，违规施工及未按规定穿戴安全带。二是现场安全检查不到位，事故发生当天检查了奥林花园 6 号楼 2 单元八层楼面的模板安装施工，但未发现和纠正施工人员违规施工及未按规定穿戴安全带的行为。刘少军的行为违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项及《建设工程安全生产管理条例》第二十七条⑪的规定，对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（六）何净，市政建司奥林花园 6 号楼项目部专职安全员，未切实履行安全生产管理职责，现场安全检查不到位，事故发生当天

-

⑦《安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑧《安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；…

⑨《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…

⑩《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；…

⑪《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

检查了奥林花园6号楼2单元八层楼面的模板安装施工，但未发现和纠正施工人员违规施工及未按规定穿戴安全带的行为，导致事故的发生。何净的行为违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

十、事故防范和整改措施

今年以来，我县建设工程领域连续发生安全事故，暴露出该领域安全生产工作仍然存在漏洞，为深刻吸取事故教训，有效防范建设工程领域安全事故的发生，调查组建议：

（一）深刻吸取事故教训，增强红线意识，强化对建设工程领域的安全生产工作。**各乡镇，住建、交通运输、水利、公路等有工程行业主管部门，建设单位及参建各方企业**，要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守红线，充分认识到建设施工的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，全面加强建设施工的安全生产工作。

（二）强监管严执法，强化行业监管责任及属地管理责任，加强建设工程领域的监督管理。各行业主管部门及各乡镇党委政府，务必要高度重视建设工程领域的安全生产监管，落实监管责任，强化监督管理，深入开展建设工程领域的安全生产大检查工作，排查整治安全隐患，严格执法，坚决查处违法违规行为，坚决遏制建设工程领域事故多发频发的势头。

（三）进一步落实企业主体责任。建设工程参建各方企业要切实落实主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，严格执行安全施工的标准规范和管理规定，健全安全生产责任制和规章制度；加大安全投入，落实安全保障措施；要加强对从业人员的安全教育培训和施工现场的安全管理，杜绝“三违”现象，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

附件：奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故调查组成员签名表

奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故调查组

2020年12月18日

附件：

奥林花园6号楼工地“10·12”坠落事故调查组成员签名表

姓 名	工作单位及职务	备 注	签 名
郭彦江	合浦县人民政府常务副县长	组 长	
劳启炽	合浦县政府办公室副主任	副组长	
廖作海	合浦县应急局局长		
陈劲松	合浦县公安局副局长		
何怀建	县总工会副主席	成员	
赖华权	县应急管理局副局长		
刘良茂	县住房城乡建设局副局长		
余岚强	廉州镇副镇长		
彭鸣科	县公安局治安大队指导员		
马志燕	县应急管理局政策法规股股长		
蒋宗思	县应急管理综合行政执法大队干部		
黄春华	县应急管理综合行政执法大队干部		
肖振全	县应急管理局工作人员		
陈志宇	县人社局社保股工作人员		